

Ministerio de Vivienda y Urbanismo

APRUEBA NUEVO PLAN REGULADOR COMUNAL DE NACIMIENTO

Santiago, 23 de Julio de 1985. — Hoy se decretó lo siguiente:

Núm. 116. — Visto: Lo dispuesto en los artículos 2º y 9º de la Ley Nº 16.391 y 12º letra i) del D.L. Nº 1.305, de 1976; los artículos 41º al 44º, 48º, 53º y 54º del D.F.L. Nº 458 (V. y U.), de 1975, Ley General de Urbanismo y Construcciones; el artículo 550 de la Ordenanza General de Construcciones y Urbanización; el Decreto Alcaldicio Nº 20/85, de 28 de Marzo de 1985, de la I. Municipalidad de Nacimiento; el Ordinario Nº 1181, de 3 de Abril de 1985, del Director Regional SENDOS Región del Bío-Bío; el Ordinario Nº 326, de 17 de Junio de 1985, de la Secretaría Regional Ministerial de Agricultura Región del Bío-Bío, el Ordinario Nº 473, de 23 de Mayo de 1985, de la Secretaría Ministerial de Vivienda y Urbanismo Región del Bío-Bío; el Ordinario Nº 228, de 1º de Julio de 1985, de la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo; y, los demás antecedentes que se acompañan,

Decreto:

Artículo 1º. — Apruébase el nuevo Plan Regulador Comunal de Nacimiento, en conformidad a lo establecido en la Memoria Explicativa, el Estudio de Factibilidad de Agua Potable y Alcantarillado, la Ordenanza Local y el Plano PRC-01, denominado "Plan Regulador Comunal de Nacimiento", confeccionado a escala 1:5.000, documentos que por el presente decreto se aprueban.

Artículo 2º. — El texto de la Ordenanza Local del Plan Regulador Comunal de Nacimiento que por el presente decreto se aprueba es el siguiente:

CAPITULO I

Disposiciones generales

ARTICULO 1. — La presente Ordenanza contiene las normas referentes al límite urbano, zonificación, usos de suelo, condiciones de subdivisión predial, de edificación, de urbanización y vialidad, que rigen dentro del área definida en el Plano PRC-01, en adelante el Plano, y complementan la información gráfica contenida en él.

ARTICULO 2. — El área territorial reglamentada por esta Ordenanza está definida por la poligonal 1 — 2 — 3 — 4 — 5 — 6 — 7 — 8 — 9 — 10 — 11 — 12 — 13 — 14 — 15 — 1, que constituye el límite urbano graficado en el Plano, cuyos puntos y tramos se describen en el artículo 6 de esta Ordenanza.

ARTICULO 3. — En todas aquellas materias atinentes al desarrollo urbano no previstas expresamente en la presente Ordenanza, regirán las disposiciones de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (D.F.L. Nº 458 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, de 1975) la Ordenanza General de Construcciones y Urbanización y demás disposiciones legales relacionadas con la materia.

ARTICULO 4. — De conformidad a la Ley General de Urbanismo y Construcciones, corresponderá a la Dirección de Obras Municipales de Nacimiento la responsabilidad de la aplicación del presente cuerpo normativo y a la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo VIII Región del Bío-Bío, la supervigilancia del cumplimiento de las presentes normas y la interpretación técnica de las mismas.

ARTICULO 5. — El incumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente Ordenanza será sancionado de acuerdo a lo previsto en los artículos 20º al 26º de la Ley General de Urbanismo y Construcciones.

CAPITULO II

Descripción del límite urbano

ARTICULO 6. — El límite urbano del Plan Regulador Comunal de Nacimiento se define por la línea poligonal señalada en el artículo 2 de esta Ordenanza, cuyos puntos y tramos se describen a continuación:

Punto	Descripción del punto	Tramo	Descripción del tramo
1	Intersección de paralela trazada a 200 m. al Sur Poniente del eje del camino Concepción-Los Angeles, con eje del estero sin nombre.		
2	Intersección del eje del estero sin nombre con deslinde Sur del cauce del río Taboleo.	1— 2	Eje del estero sin nombre, entre los puntos 1 y 2.
3	Intersección del deslinde Oriente del cauce del río Taboleo con paralela trazada a 200 m. al Nor Oriente del eje del camino a Medialuna.	2— 3	Deslinde Sur y Oriente del cauce del río Taboleo, entre los puntos 2 y 3.
4	Intersección de paralela trazada a 200 m. al Oriente del eje del camino a Medialuna con paralela trazada a 250 m. al Nor Oriente del eje de la calle Villa Alegre.	3— 4	Paralela trazada a 200 m. al Nor Oriente del eje del camino a Medialuna, entre los puntos 3 y 4.

Punto	Descripción del punto	Tramo	Descripción del tramo
5	Intersección de paralela trazada a 250 m. al Nor Oriente del eje de la calle Villa Alegre con eje del camino vecinal.	4— 5	Paralela trazada a 250 m. al Nor Oriente del eje de la calle Villa Alegre, entre los puntos 4 y 5.
6	Intersección de la perpendicular levantada hacia el Nor Oriente del eje del camino vecinal a 300 m. del cruce con calle Villa Alegre, con deslinde Sur Poniente del cauce del río Bío-Bío.	5— 6	Perpendicular levantada hacia el Nor Oriente del eje del camino vecinal a 300 m. del cruce con calle Villa Alegre, entre los puntos 5 y 6.
7	Intersección del deslinde Poniente del cauce del río Vergara con prolongación hacia el Nor Poniente del eje de calle sin nombre.	6— 7	Deslinde Sur Poniente y Poniente de los cauces del río Bío-Bío y río Vergara, respectivamente, entre los puntos 6 y 7.
8	Intersección de la prolongación hacia el Sur-Oriente del eje de calle sin nombre con paralela trazada a 350 m. al Oriente del eje de calle O'Higgins.	7— 8	Eje de la calle sin nombre y sus prolongaciones hacia el Nor Poniente y Sur Oriente, entre los puntos 7 y 8.
9	Intersección de paralela trazada a 350 m. al Oriente del eje de calle O'Higgins con paralela trazada a 200 m. al Nor Oriente del eje de la Avenida Estación.	8— 9	Paralela trazada a 350 m. al Oriente del eje de calle O'Higgins, entre los puntos 8 y 9.
10	Intersección de paralela trazada a 200 m. al Nor Oriente del eje de Avenida Estación con prolongación hacia el Norte de paralela trazada a 250 m. al Oriente del eje de calle Puntilla.	9—10	Paralela trazada a 200 m. al Nor Oriente del eje de Avenida Estación, entre los puntos 9 y 10.
11	Intersección de prolongación hacia el Sur de paralela trazada a 250 m. al Oriente del eje de calle Puntilla con paralela trazada a 1.500 m. al Sur del eje del camino Concepción-Los Angeles.	10—11	Paralela trazada a 250 m. al Oriente del eje de calle Puntilla y sus prolongaciones hacia el Norte y Sur, entre los puntos 10 y 11.
12	Intersección de paralela trazada a 1.500 m. al Sur del eje del camino Concepción-Los Angeles con deslinde Oriente del cauce del río Vergara.	11—12	Paralela trazada a 1.500 m. al Sur del eje del camino Concepción Los Angeles, entre los puntos 11 y 12.
13	Intersección de deslinde Oriente del cauce del río Vergara con prolongación hacia el Oriente del eje de callejón sin nombre.	12—13	Deslinde Oriente del cauce del río Vergara, entre los puntos 12 y 13.
14	Intersección de la prolongación hacia el Poniente del eje del callejón sin nombre con prolongación hacia el Sur del eje de la calle Estadio.	13—14	Eje del callejón sin nombre y sus prolongaciones hacia el Oriente y Poniente, entre los puntos 13 y 14.
15	Intersección del eje de calle Estadio con paralela trazada a 200 m. al Sur Poniente del eje del camino Concepción-Los Angeles.	14—15	Eje de calle Estadio y su prolongación hacia el Sur, entre los puntos 14 y 15.
		15— 1	Paralela trazada a 200 m. al Sur Poniente del eje del camino Concepción-Los Angeles, entre los puntos 15 y 1.

CAPITULO III

Zonificación, usos de suelo y condiciones de subdivisión y de edificación

PARRAFO 1.— Zonificación

ARTICULO 7.— El área territorial del Plan Regulador Comunal de Nacimiento se subdivide en las zonas que a continuación se indica y cuya delimitación es la que se grafica en el Plano: Z—1, Z—2, Z—3, Z—4 y Z—5.

PARRAFO 2.— Usos de suelo y condiciones de subdivisión y de edificación.

ARTICULO 8.— Los usos de suelo y las condiciones de subdivisión y de edificación de las zonas establecidas en el artículo 7 precedente, son las siguientes:

ZONA Z—1:

- a) Usos permitidos: Vivienda, comercio, oficina, equipamiento, áreas verdes; taller artesanal y bodega, inofensivos; y vialidad.
- b) Usos prohibidos: Todos los usos no mencionados anteriormente.
- c) Condiciones de subdivisión y edificación:
 - c—1) Superficie predial mínima: 200 m².
 - c—2) Frente predial mínimo: 10 m.
 - c—3) Ocupación máxima de suelo: 100 %.
 - c—4) Sistemas de agrupamiento: aislado, pareado y continuo.
 - c—5) Altura máxima de edificación:
 - Aislada y pareada: Según rasantes y distanciamientos de acuerdo al Art. 479 de la Ordenanza General de Construcciones y Urbanización.
 - Continua: 10,50 m. Por sobre esta altura máxima sólo se permite la edificación aislada.
 - c—6) Profundidad máxima de continuidad: 100 %.

ZONA Z—2:

- a) Usos permitidos: Vivienda, comercio, oficina, equipamiento, áreas verdes; taller artesanal, industria y bodega, inofensivos; y vialidad.
- b) Usos prohibidos: Todos los usos no mencionados anteriormente.
- c) Condiciones de subdivisión y edificación:
 - c—1) Superficie predial mínima: para vivienda, comercio, oficina, equipamiento, taller artesanal inofensivo: 200 m².
Para industria y bodega, inofensivas: 450 m².
 - c—2) Frente predial mínimo: para vivienda, comercio, oficina, equipamiento y taller artesanal inofensivo: 10 m.
Para industria y bodega, inofensivas: 15 m.
 - c—3) Ocupación máxima de suelo: para vivienda, comercio, oficina, equipamiento y taller artesanal inofensivo: 70 %.
Para industria y bodega, inofensivas: 50 %.
 - c—4) Sistemas de agrupamiento: para vivienda, comercio, oficina, equipamiento y taller artesanal inofensivo: aislado, pareado y continuo.
Para industria y bodega, inofensivas: aislado.
 - c—5) Altura máxima de edificación:
 - Aislada y pareada: según rasantes y distanciamientos de acuerdo al Art. 479 de la Ordenanza General de Construcciones y Urbanización.
 - Continua: 7 m. Por sobre esta altura máxima sólo se permite la edificación aislada.
 - c—6) Profundidad máxima de continuidad: 50 %.

ZONA Z—3:

- a) Usos permitidos: Taller artesanal, industria y bodega, inofensivos y molestos; vialidad y áreas verdes.
- b) Usos prohibidos: Todos los usos no mencionados anteriormente.
- c) Condiciones de subdivisión y edificación:
 - c—1) Superficie predial mínima: para taller artesanal inofensivo y molesto: 1.000 m².
Para industria y bodega, inofensivas y molestas: 5.000 m².
 - c—2) Frente predial mínimo: para taller artesanal inofensivo y molesto: 15 m.
Para industria y bodega, inofensivas y molestas: 20 m.
 - c—3) Ocupación máxima de suelo: 50 %.
 - c—4) Sistema de agrupamiento: aislado.
 - c—5) Altura máxima de edificación: según rasantes y distanciamientos de acuerdo al Art. 479 de la Ordenanza General de Construcciones y Urbanización.

ZONA Z—4:

- a) Usos permitidos: Equipamiento de esparcimiento, áreas verdes y vialidad.
- b) Usos prohibidos: Todos los usos no mencionados anteriormente.
- c) Condiciones de subdivisión y edificación:
 - c—1) Superficie predial mínima: 1.000 m².
 - c—2) Frente predial mínimo: 20 m.
 - c—3) Ocupación máxima de suelo: 30 %.
 - c—4) Sistema de agrupamiento: aislado.
 - c—5) Altura máxima de edificación: según rasantes y distanciamientos de acuerdo al Art. 479 de la Ordenanza General de Construcciones y Urbanización.
En esta zona, antes de otorgar el permiso de edificación y en conformidad a lo dispuesto en los artículos 30 y 287 de la Ordenanza General de Construcciones y Urbanización, la Dirección de Obras Municipales podrá exigir que

se efectúen estudios relativos a la calidad del suelo y subsuelo y existencia de napas o aguas subterráneas.

ZONA Z—5:

- a) Usos permitidos: Vivienda, comercio, oficina, equipamiento, áreas verdes, taller artesanal inofensivo y molesto, industria y bodega inofensivas; y vialidad.
- b) Usos prohibidos: Todos los usos no mencionados anteriormente.
- c) Condiciones de subdivisión y edificación:
 - c—1) Superficie predial mínima: para vivienda, comercio, oficina, equipamiento y taller artesanal inofensivo: 200 m².
Para taller artesanal molesto e industria y bodega, inofensivas: 600 m².
 - c—2) Frente predial mínimo: para vivienda, comercio, oficina, equipamiento y taller artesanal inofensivo: 10 m.
Para taller artesanal molesto e industria y bodega, inofensivas: 15 m.
 - c—3) Ocupación máxima de suelo: para vivienda, comercio, oficina, equipamiento, taller artesanal inofensivo y molesto; industria y bodega, inofensivas: 70 %.
 - c—4) Sistemas de agrupamiento: para vivienda, comercio, oficina, equipamiento y taller artesanal inofensivo: aislado, pareado y continuo.
Para taller artesanal molesto e industria y bodega, inofensivas: aislado.
 - c—5) Altura máxima de edificación:
 - Aislada y pareada: según rasantes y distanciamientos de acuerdo al Art. 479 de la Ordenanza General de Construcciones y Urbanización.
 - Continua: 7 m. Por sobre esta altura máxima sólo se permite la edificación aislada.
 - c—6) Profundidad máxima de continuidad: 50 %.

ARTICULO 9.— En las áreas de uso público, como son las vías y las áreas verdes existentes o las que se formen en el futuro dentro del límite urbano, no podrán realizarse construcciones de ningún tipo, salvo aquellas que sean necesariamente complementarias a su uso específico, tales como kioscos, fuentes de agua, juegos infantiles y otras similares, según corresponda. Las condiciones de edificación para estas construcciones complementarias serán determinadas en los proyectos específicos, los cuales serán aprobados por el Director de Obras Municipales.

ARTICULO 10.— Las restricciones y los anchos de las franjas de protección de líneas de alta tensión, ductos subterráneos, trazados ferroviarios, cauces naturales de agua, etc., serán determinados por los organismos técnicos competentes.

CAPITULO IV

Condiciones generales de aplicación común para todas las zonas

ARTICULO 11.— Para la aplicación de la presente Ordenanza, se entenderá por ocupación de suelo la superficie determinada por la proyección del edificio sobre el terreno, descontando:

- a) el 100 % de la proyección de aleros, balcones y cubiertas en voladizo.
- b) el 100 % de las terrazas y pavimentos exteriores.
- c) el 100 % de los espacios exteriores cubiertos y cerrados por un lado o por dos lados contiguos, sin otros apoyos en el resto de su perímetro.
- d) el 50 % de los espacios exteriores cubiertos y cerrados por dos lados no contiguos o por tres lados, sin otros apoyos en el resto de su perímetro.

Para la determinación del porcentaje de ocupación de suelo, se considerará la superficie del terreno, una vez descontadas aquellas áreas sujetas a expropiación que pudieran afectarlo por la aplicación del Plan Regulador Comunal.

ARTICULO 12.— Las disposiciones sobre adosamientos son las establecidas en el artículo 478 de la Ordenanza General de Construcciones y Urbanización.

ARTICULO 13.— En materia de estacionamientos regirán las normas que establece el artículo 480 de la Ordenanza General de Construcciones y Urbanización.

Las construcciones destinadas a uso industrial, bodegas o equipamiento deberán consultar, dentro de sus predios, los espacios necesarios para efectuar las labores propias de los usos antes mencionados, como así mismo los estacionamientos que deban ocupar los usuarios. Para tal objeto, estos estándares serán determinados, en cada caso, por el Director de Obras Municipales, previo informe favorable de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, VIII Región del Bío-Bío.

ARTICULO 14.— No será obligatorio consultar antejardines; en caso de optarse por ellos, tendrán una profundidad mínima de 2 m. No obstante lo anterior, en los sectores ya consolidados, cuando exista antejardín a lo menos en el 80 % del mismo costado de la cuadra, las nuevas construcciones que allí se ejecuten, deberán dejar antejardines de iguales dimensiones al mínimo existente, siempre que éste no sea inferior a 2 m. El porcentaje se medirá en metros y no en número de viviendas.

Se exceptúan de este precepto general, los terrenos ubicados en la Zona Z—3, que se destinen a uso industria y bodega, molestas, en los cuales se deberá observar antejardín mínimo de 5 m., frente a vías estructurantes y 3 m., frente a las otras vías.

ARTICULO 15.— Los cierros exteriores tendrán una altura máxima de 2 m., medidos desde el nivel natural del terreno y sus características serán definidas en los proyectos específicos.

Los cierros que se ejecuten en sitios esquina deberán formar ochavos, siguiendo el mismo procedimiento establecido en los artículos 452 y siguientes de la Ordenanza General de Construcciones y Urbanización, para las líneas oficiales de edificación en sitios esquina.

ARTICULO 16.— Sin perjuicio de atender a las normas contenidas en la presente Ordenanza, en la Ley General de Urbanismo y Construcciones, y en la Ordenanza General de Construcciones y Urbanización, los proyectos y las construcciones destinadas a equipamiento educacional, salud, turismo, recreacional, deportivo, seguridad, justicia, culto e industrias, deberán observar, además, las disposiciones técnicas de los organismos o instituciones competentes, cuando corresponda.

ARTICULO 17.— Los proyectos de obras nuevas, reconstrucciones, reparaciones, alteraciones y ampliaciones, que se emplacen en predios existentes que no cumplan con las superficies y frentes prediales mínimos establecidos en esta Ordenanza, se aprobarán dándose cumplimiento, en todo caso, a las demás normas que se establecen en ella.

ARTICULO 18.— Las condiciones de urbanización, tanto en lo que se refiere a la aprobación de los proyectos de agua potable, alcantarillado, electricidad, gas y pavimentación, como también en lo que respecta a la ejecución y recepción de las obras respectivas, se regirán por las normas vigentes del servicio técnico correspondiente.

ARTICULO 19.— Se entenderá por edificación pareada aquella que cumple con las siguientes características:

- La edificación deberá ser simultánea, en dos sitios contiguos, compartiendo un muro medianero levantado en el eje del deslinde común.
- La altura y porcentaje de longitud del medianero común será libremente definido en el respectivo proyecto, sin perjuicio de cumplir con el porcentaje máximo de ocupación de suelo, las rañantes y distanciamientos que corresponda aplicar a la Zona.

ARTICULO 20.— En toda el área de aplicación del Plan Regulador Comunal de Nacimiento no se permite el emplazamiento de edificios destinados a talleres artesanales, industrias y bodegas, peligrosos.

CAPITULO V

Vialidad

ARTICULO 21.— Las avenidas, calles, pasajes y en general todas las vías públicas del Plan Regulador Comunal de Nacimiento son las actualmente existentes y conservarán su ancho entre líneas oficiales, a excepción de aquellas que conforman la red vial estructurante y que se indican en el artículo 23 de esta Ordenanza.

ARTICULO 22.— Los perfiles geométricos viales, así como el ancho de su o sus calzadas, el diseño de sus empalmes, cruces, etc., serán definidos en los respectivos proyectos o estudios de vialidad, según corresponda.

ARTICULO 23.— La red vial estructurante del Plan Regulador Comunal de Nacimiento está conformada por las siguientes vías, graficadas en el Plano, siendo sus anchos entre líneas oficiales los que a continuación se indican:

Nombre de la vía	Tramo	Ancho entre líneas oficiales (m)
A) EXISTENTES		
Camino Concepción-Los Angeles.	Desde el límite urbano Nor Poniente hasta río Vergara.	50
Camino Concepción-Los Angeles	Desde río Vergara hasta límite urbano Oriente.	50
Pedro Aguirre Cerda	Desde M. Gleisner hasta La Cruz.	16
Sta. Margarita	Desde La Cruz hasta Aníbal Pinto.	12
Av. Ovalle	Desde Colón hasta Avda. Costanera.	12
Freire	Desde La Cruz hasta Lastra	12

Municipalidades

MUNICIPALIDAD DE LO PRADO

APRUEBA ORDENANZA SOBRE NOTIFICACIONES DE RESOLUCIONES MUNICIPALES

Núm. 2.— Lo Prado, 14 de Agosto de 1985.— Vistos: Lo dispuesto en el inciso final del artículo 13° del D.L. 1.289, de 1976, Ley Orgánica de Municipalidades y teniendo presente las facultades que ella me otorga.

Apruébase la siguiente Ordenanza sobre Notificaciones de las resoluciones municipales:

Art. N° 1.— Las resoluciones alcaldicias sólo producirán efecto en virtud de su notificación hecha con arreglo a lo establecido en la presente Ordenanza, salvo que la ley establezca una forma especial de notificación.

Art. N° 2.— Para la validez de la notificación no se requiere el consentimiento del notificado.

Art. N° 3.— Las notificaciones podrán revestir cualesquiera de las siguientes formas:

A) Notificación personal; consiste en la entrega que se hace al notificado de la copia de la resolución, la que deberá estar suscrita por el Secretario Municipal; este tipo de notificación será practicada por un funcionario municipal designado al efecto por la autoridad correspondiente;

B) Notificación por aviso; consiste en la publicación de un extracto de la resolución de que se trata, en un diario de reconocida circulación en la Región Metropolitana. El aviso deberá contener a lo menos:

- Fecha de dictación y entrada en vigencia de la resolución.

Nombre de la vía	Tramo	Ancho entre líneas oficiales (m)
San Martín	Desde M. Gleisner hasta Lastra	12
Villa Alegre	Desde Baquedano hasta límite urbano Nor Poniente.	16
Avda. Estación	Desde camino público hasta camino Concepción-Los Angeles.	16
Baquedano	Desde Las Minas hasta San Martín.	10
Baquedano	Desde San Martín hasta Sta. Margarita.	12
El Palqui	Desde Sta. Margarita hasta límite urbano Sur	12
Aníbal Pinto	Desde San Martín hasta camino Concepción Los Angeles	12
La Cruz	Desde Villa Alegre hasta Freire	21
Lastra	Desde San Martín hasta Freire	12
Colón	Desde Freire hasta A. Ovalle	12
Camino Público	Desde Avda. Estación hasta camino Concepción-Los Angeles.	16
Avda. San Gregorio	Desde límite urbano Norte hasta Avda. Estación	16
B) PROPUESTAS:		
Prolongación San Martín	Desde San Martín hasta camino Concepción-Los Angeles.	12
Avda. Costanera	Desde A. Ovalle hasta camino Concepción-Los Angeles.	25
Prolongación Baquedano	Desde Las Minas hasta La Circunvalación.	12
La Circunvalación	Desde prolongación Baquedano hasta prolongación Baquedano.	12

Artículo 3°.— El Plan Regulador que se aprueba, comprende el Centro Urbano de El Progreso, traspasado a la comuna de Nacimiento por D.L. N° 2.868, excluyéndose en consecuencia dicha localidad de la aplicación del D.S. N° 593 (V. y U.), de 8 de Agosto de 1969, publicado en el Diario Oficial de 26 de Agosto de 1969.

Artículo 4°.— Derógase el D.S. N° 435 (V. y U.), de 3 de Agosto de 1966, publicado en el Diario Oficial de 5 de Octubre de 1966, que aprobó el anterior Plan Regulador Comunal de Nacimiento.

Artículo Transitorio.— Las solicitudes de permisos de edificación que, contando con sus antecedentes completos hubieren ingresado a la Dirección de Obras Municipales 30 días antes de la publicación del presente decreto en el Diario Oficial, se tramitarán en conformidad a las normas de urbanismo y construcción vigentes a la fecha de dicho ingreso, siempre que el respectivo permiso se otorgue en un plazo no superior a 30 días contados desde la fecha de publicación del presente decreto.

Corresponderá al Secretario Municipal certificar en cada caso el cumplimiento de las exigencias establecidas en el inciso precedente.

Lo dispuesto en los incisos anteriores es sin perjuicio de lo prescrito en el artículo 22 de la Ordenanza General de Construcciones y Urbanización.

Anótese, tómese razón y publíquese.— Por orden del Presidente de la República, Miguel A. Poduje Sapiáin, Ministro de Vivienda y Urbanismo.

Lo que transcribo a US. para su conocimiento.— Dios guarde a US.— Luis Salas Romo, Subsecretario de Vivienda y Urbanismo.

b) Temas o materias que incluye.

El Secretario Municipal hará publicar el extracto correspondiente;

C) Notificación por carta certificada; consiste en la remisión a través de la Empresa de Correos, de la copia — suscrita — por el Secretario Municipal — de la resolución de que se trate. Esta notificación se entenderá válidamente practicada, transcurridos cinco días corridos contados desde la fecha de envío de la carta certificada.

Art. N° 4.— Las Ordenanzas Municipales serán dadas a conocer a la comunidad, mediante la notificación por aviso y entrarán en vigencia al día subsiguiente de su publicación, salvo que en ellas se establezca una fecha posterior de vigencia.

Atendida la naturaleza de este tipo de resoluciones y con el objeto de dar las mayores facilidades a la comunidad, para su conocimiento, el Secretario Municipal, además, hará colocar una copia íntegra de la Ordenanza en un cartel ubicado en, a lo menos dos dependencias municipales de fácil acceso al público. Esta diligencia se entenderá válidamente efectuada, permaneciendo la copia por diez días corridos por el Secretario Municipal, si así se le solicitare.

Art. N° 5.— Las Ordenanzas Municipales, podrán ser adquiridas por cualquier persona, en la Oficina de Partes del Municipio, pagando los derechos correspondientes.

Art. N° 6.— Los decretos alcaldicios que afecten a particulares serán notificados personalmente o por carta certificada, según lo señale el mismo decreto.

Art. N° 7.— Sin perjuicio de lo prescrito en el Art. 3°, letra A), la notificación personal se practicará en días y horas hábiles, entendiéndose por tales los días no festivos que van de Lunes a Viernes entre las 8.00 y las 20.00 horas y el día Sábado de 8.00 a 14.00 horas.

Art. N° 8.— Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 3°, letra C), de esta Ordenanza, la notificación por carta certificada se practicará cuando la persona que se va a notificar no fuere habida.